

bei euch weilt; das ist eine ewige Satzung für all eure Geschlechter: dasselbe gilt für euch wie für den Ger vor Jahwe“ (Num 15^{14f.});

14. „Es wird vergeben werden der ganzen Gemeinde der Söhne Israels und dem Ger, der in eurer Mitte weilt“ (scil. durch das Opfer der Gemeinde für eine unvorsätzliche Sünde Num 15²⁶ vgl. V. 29);

15. „Aber die Seele, die etwas getan mit aufgehobener Hand (= absichtlich), sei es Eingeborener, sei es Ger, — Jahwe lästert sie, und selbige Seele soll ausgerottet werden mitten aus ihrem Volke“ (Num 15³⁰);

16. „Den Söhnen Israels, dem Ger und Toschab in eurer Mitte sollen diese sechs Städte zur Zuflucht dienen, dass dahin fliehe jeder, der einen Menschen unabsichtlich erschlagen hat“ (Num 35¹⁵ vgl. Jos 20⁹).

Alle diese einzelnen Gesetzesvorschriften bestätigen die Thesis, die wir in den Vordergrund gestellt haben. Einerlei (religiöses) Gesetz gilt für den Ger wie für den Landeseingeborenen. Nun aber erheben sich dagegen einige Einwendungen, die sich nicht nur von der Hand weisen lassen. Wir denken dabei nicht an Lev 22^{10f.}: „Der Toschab oder Tagelöhner eines Priesters darf nicht Geheiligtessen essen“; denn in diesem Falle sind nicht weniger als Toschab und Tagelöhner die Eingeborenen selber ^{אֲרָמִי}, die das ^{קֹדֶשׁ} nicht anrühren sollen². Eine Gegeninstanz erhebt sich aber in Betreff der Feier des Laubhüttenfestes: Lev 23⁴² wird ausdrücklich nur vom ^{אֲזַרְיָה} ausgesagt, er solle in Laubhütten wohnen. Ich muss gestehen, dass ich diese Ausnahme nicht verstehe. Das Deuteronomium hatte den Ger ganz speziell in die Freude des Laubhüttenfestes mit eingeschlossen (16¹⁴); noch Dt 31¹², das ungefähr aus der Zeit des Exils stammen dürfte, herrscht die Voraussetzung, dass er am Feste Teil

lich sieht; selbst das Vorhandensein eines ל in dieser Umgebung lässt sich mutmassen, wenn wir der Andeutung der LXX folgen, die am Schlusse von V. 14 ^{αὐτῶ} liest; also: ^{בֶּן יַעֲקֹב לִיהוּדָה חָקָה}.

¹ Dabei scheint eine veränderte Satztrennung absichtlich vorgenommen worden zu sein: dass der Ausländer, wenn er einen absichtslosen Totschlag begeht, in gleicher milder Weise behandelt werden und eine Freistatt finden solle, ist der späteren Vorstellung zuwider. Sie behauptet vielmehr, dass der Ger Toschab nur dann eine Freistatt erlange, wenn er eine absichtslose Tötung an einem Ger Toschab vollzogen habe, während er der Todesstrafe ver falle, wenn er eine solche an einem Israeliten begangen. Die biblische Bestimmung konnte daher nicht in einem besonderen Satz von dem Ger dasselbe sagen, was von dem Israeliten; sie konnte jenen bloß gelegentlich diesem anfügen. Deshalb trennten auch LXX und Syr. bei ^{בְּתוֹכָם}, die Accente bei dem ^{תִּהְיֶינָה} (GEIGER, l. c. p. 357).

² s. oben p. 154.

nehme. Wie sollte nun P, das die im Deuteronomium noch bestehenden Unterschiede zwischen Gerim und Israeliten so viel als möglich auszugleichen sucht, dazu kommen, ihn plötzlich davon auszuschliessen? Sicherlich zweifelt niemand an Deuterosacharjas Sinn für levitische Reinheit. Nun aber weiss er nichts davon, dass nur die Eingeborenen das Laubhüttenfest feiern sollen; vielmehr erwartet er für die herrliche Zukunft diese Feier von allen, die aus den Nationen übrig bleiben, und bedroht alle Geschlechter der Erde, vornehmlich die Aegypter, für den Fall, dass sie sich dazu nicht finden sollten (14 16—19). Ich möchte darnach fast denken, der Text von Lev 23 42 sei alteriert. Es ist doch schon auffällig, dass hier und nur hier im A. T. וְיָצִיט ohne sein Komplement וְיָ erscheint, und das hinzugefügte בְּיִשְׂרָאֵל kann den Verdacht nur steigern. Also wäre ich geneigt anzunehmen, dass hier וְיָ einfach ausgefallen sei.

Anders liegt die Sache in Betreff der Passahfeier. Hier fehlt es auch an einer ausdrücklichen Notiz nicht. „Wenn bei euch ein Ger weilt und er will Jahwe das Passah halten, so soll ihm alles Männliche beschnitten werden, und dann nahe er sich es zu halten und er soll wie ein Landeseingeborener gelten“ (Ex 12 48). Der Ger kann das Passah also feiern, aber er muss es nicht; nur ist die Bedingung, unter der für ihn die Teilnahme einzig zulässig ist, die Annahme der Beschneidung. „Ein Unbeschnittener darf es nicht essen“ (Ex 12 48). Darum ist in jedem Falle ein Fremder (בֶּן־נֶכֶד Ex 12 43) ausgeschlossen¹. Auch „Beisass und Lohnarbeiter dürfen es nicht mitessen“ (Ex 12 45). Aber warum soll ihnen nicht gelten, was für die Gerim überhaupt gilt, dass sie sich beschneiden lassen können und dann das Fest mitfeiern dürfen? Wenn wirklich Ex 12 45 absolute Gültigkeit haben soll, (was uns freilich nicht als ausgemacht scheint), so wirkt hier offenbar noch eine andere Voraussetzung mit. Wir müssen uns gegenwärtig halten, dass nach Ex 12 das Passah in erster Linie Fest der Familie ist; eine jede feiert es für sich oder tut sich, wo sie selber zu wenig zahlreich ist, dazu mit dem Nachbar zusammen (Ex 12 4)². Darauf also kommt es an, ob der Ger eine Familie hat resp. mit anderen bilden kann, um das Passah selbständig zu essen. Wie es scheint, ist dies für Toschab und Sakir nicht der Fall. Wir vergleichen dazu nochmals den Ausdruck בֵּית (Lev 22 10), der diese letzte Ver-

¹ Vgl. Jos. B. J. VI 9 3: ἀλλ' οὐδὲ τοῖς ἀλλοφύλοις, ὅσοι κατὰ θρησκείαν παρῆσαν (sc. ἐξῆν τῇσδε τῆς θυσίας μεταλαμβάνειν).

² Die Zahl der Teilnehmer war festgesetzt auf 10 im Minimum, 20 im Maximum (Jos. B. J. VI 9 3; Trg. Jonat. zu Ex 12 4), vgl. NOWACK, Lehrb. der hebr. Archäologie II p. 172 Anm. 2.

mutung allerdings stützen könnte. Andererseits scheinen wiederum Toschab und Sakir nicht wie das Gesinde im engeren Sinne als zur Familie gehörig (vgl. Ex 12 44) betrachtet worden zu sein. Es wirkt hier nach, dass der Sklave als von Alters in die Kultgemeinschaft derselben mit eingeschlossen, vor dem Fremden, der frei geboren ist, in gewisser Beziehung etwas voraus hat¹. Wir verhehlen uns freilich die Schwäche unserer ganzen Argumentation nicht, wenn wir nur einen Blick auf Lev 25 45 werfen. Unanfechtbar ist dagegen ein anderer Schluss, den wir aus der Passahvorschrift ziehen können: Nicht alle Gerim waren beschnitten. Die Beschneidung wird ihnen aber in P nahegelegt, und es ist keine Frage: das Ideal des Gesetzgebers ist auch in diesem Punkte einerlei Satzung für Gerim und geborene Israeliten.

Wo Gerim die Beschneidung für sich und die männlichen Glieder ihrer Familie auf sich nahmen, da blieb sie offenbar nicht nur die *conditio sine qua non* zur Teilnahme am Passah, sie wurde notwendig für sie das Mittel, als vollbürtige Glieder in den הַקָּהָל hineinzuwachsen. Die Regel scheint gewesen zu sein, dass dies in dritter Generation geschah; denn sicher gilt das Dt 23 9 den Edomitern und Aegyptern Zugesagte für alle Fremden, denen der Anschluss nicht von vorn herein abgeschlagen wird (הַעֲבִי; vgl. Ez 47 22), und es ist jedenfalls grundverkehrt, wenn SAALSCHÜTZ² wahrscheinlich zu machen sucht, dass bei allen anderen Völkern die definitive Aufnahme in den Gemeindeverband sogleich im ersten Gliede erfolgt sei. Es hat im Gegenteil viel mehr Wahrscheinlichkeit für sich, dass wo ein Ger die Annahme der Beschneidung verschob, sein Geschlecht sich längere Zeit ohne vollen Anteil am religiösen Gemeindeverband als Gerim fortsetzte (vgl. עֵקֶר מִסִּפְּהֶת גֵּר Lev 25 47). Der Vollbürtigkeit in religiöser und kultischer Beziehung folgt ohne Zweifel auf dem Fusse die politische Gleichstellung, wie sie umgekehrt ohne jene undenkbar ist. Wenn es demnach auch zu dieser drei Generationen braucht, so werden wir an die vollständige Analogie athenischer Verhältnisse erinnert. „D’après la définition du mot de citoyen qu’Aristote nous donne, on ne peut néanmoins regarder comme tels que ceux dont les ancêtres paternels et maternels avaient joui, durant trois générations, du droit de cité, puisque ceux-là seuls étaient promus aux premières charges de la République, celles d’archontes³.“

Je enger für die Gerim der mögliche Anschluss wird, um so natür-

¹ Vgl. FUSTEL DE COULANGES, l. c. p. 251.

² Mosaisches Recht p. 636.

³ SAINTE-CROIX, l. c. p. 178.